

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3574/2542

นาง พุฒหรือพุทท ทองเปลือหรือทอง
เพี้ย

นาง นงเยาว์ ผลาหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 296 ทวิ, มาตรา ตาราง 6

ขณะที่โจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาลโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยซึ่งอยู่ในที่ดินโดยละเมิดสิทธิของโจทก์ แม้ภายหลังฟ้องคดีแล้ว โจทก์จดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้อื่นไป อำนาจฟ้องของโจทก์ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมกันต้องถือเอาอัตราค่าทนายความในคดีไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งมีอัตรา สูงกว่ามาใช้บังคับ แต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาปัญหานี้ศาลฎีกาจึงไม่อาจกำหนดค่าทนายความในศาลชั้นต้นให้จำเลย ใช้แทนให้สูงขึ้นได้ การรื้อถอนบ้านจำเลยออกจากที่ดินพิพาทนั้น หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล โจทก์อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ ได้อยู่แล้วโจทก์จะรื้อถอนบ้านของจำเลยเองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลย ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่ ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านที่จำเลยปลูกอาศัยบนที่ดินของโจทก์ออกไป และห้ามจำเลยกับบริวารมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินแปลงดังกล่าวอีก หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนบ้านได้เอง โดยให้จำเลยจ่ายค่ารื้อถอนที่ใช้จ่ายไปให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยปลูกบ้านในที่ดินพิพาทในฐานะเจ้าของโจทก์ยกที่ดินเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางวา ให้แก่นายหลิน บุตรโจทก์จำเลยกับนายหลินปลูกบ้านในที่ดินดังกล่าว ครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของ โดยสงบและเปิดเผยนับแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบันจำเลยจึงมีสิทธิครอบครองดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านที่จำเลยปลูกอาศัยบนที่ดินของโจทก์ ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1522 ตำบลเมืองเก่า อำเภอภูกามยาว จังหวัดปราจีนบุรี ห้ามจำเลยกับบริวารเกี่ยวข้องในที่ดินแปลงดังกล่าว หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนบ้านให้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า หลังจากโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์โอนที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 1522 ที่พิพาทให้แก่ผู้อื่น จะทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์หมดไปหรือไม่ เห็นว่า ขณะที่โจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาล โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยซึ่งอยู่ในที่ดินโดยละเมิดสิทธิของโจทก์ แม้ภายหลังฟ้องคดีแล้วโจทก์จดทะเบียนโอนสิทธิ

ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก. ที่พิพาทให้แก่ผู้อื่นไปแล้วก็ตาม อำนาจฟ้องของโจทก์ที่
บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้น
กำหนดค่าทนายความใช้แทนเกินกว่าอัตราชั้นสูงและพิพากษาแก้มานั้นเป็นการไม่
ถูกต้องเพราะคดีนี้เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงิน
ได้ และอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมกัน จึงต้องถือเอาอัตราค่าทนายความในคดี
ไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งมีอัตราสูงกว่ามาใช้บังคับ อย่างไรก็ตามโจทก์มิได้ฎีกาปัญหานี้ ศาล
ฎีกาจึงไม่อาจกำหนดค่าทนายความในศาลชั้นต้นให้จำเลยใช้แทนให้สูงขึ้นได้

อนึ่ง การรื้อถอนบ้านจำเลยออกจากที่ดินพิพาทนั้น หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำ
บังคับของศาล โจทก์อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 ทวิ ได้อยู่แล้ว โจทก์จะรื้อถอน
บ้านของจำเลยเองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลยออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่ ปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ว่า ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อถอนก็ให้
โจทก์รื้อถอนโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์-อร่าม หุตาंगกูร-อรรถพร บู่สาลี)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ